

0014577-51.2015.8.26.0068
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento
Comarca: Barueri
Foro: Foro de Barueri
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Réu:
Cayetano Rodrigues Leuro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

O réu é acusado pelo Ministério Público da prática do crime de furto simples na forma tentada. Esse crime tem pena-base de 1 a 4 anos, que pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 em caso de tentativa.
Até se poderia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barueri
Foro de Barueri
2ª Vara Criminal
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014577-51.2015.8.26.0068 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0014577-51.2015.8.26.0068
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Réu:
Cayetano Rodrigues Leuro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

O réu é acusado pelo Ministério Público da prática do crime de furto simples na forma tentada. Esse crime tem pena-base de 1 a 4 anos, que pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 em caso de tentativa.
Até se poderia argumentar que no caso o crime se consumou, segundo o entendimento atual do C. STJ, sintetizado no enunciado 582 da súmula de sua jurisprudência, pois segundo constou da denúncia, houve inversão da posse, ainda que breve, seguida da imediata interpelação da vítima, que retomou o celular das mãos do réu. Isso não altera, entretanto, o prognóstico de prescrição da pretensão punitiva. A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2015 (fl. 44). Não houve suspensão nem interrupção da prescrição depois disso, o réu chegou a ser citado por edital em razão de não ter sido encontrado (fl. 115), mas pouco depois, antes mesmo da decisão de suspensão do feito, ele se apresentou no processo.
O réu é primário e não tem Maus antecedentes, pois os outros processos aos quais respondeu referem-se a eventos posteriores (fls. 146/149). Sendo assim, mesmo que

se dobrasse a pena-base para 2 anos, ainda assim a pretensão punitiva estaria prescrita antecipadamente porque já se passaram mais do que 4 anos desde o recebimento da denúncia.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) réu Cayetano Rodrigues Leuro, CAYETANO RODRIGUES LEURO, Boliviano, Comerciante, pai Manuel Rodrigues, mãe Bertha Elviro Leuro, Nascido/Nascida 06/10/1963, de cor Branco, com endereço à Rua Francisco Lucena, 62, Casa 03, Cidade Lider, CEP 08280-450, São Paulo - SP, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, referente à imputação da prática do crime do artigo Art. 155 "caput" c/c Art. 14, II ambos do(a) CP(Denúncia), do Código Penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após, não havendo recurso no prazo legal, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Barueri, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA